PROJET DE CONTRAT DE PARTENARIAT COMMERCIAL ET D'APPORT D'AFFAIRES

Entre ENERGIA CONSEIL IA® et Madame Catarina Martins

DOCUMENT DE TRAVAIL - PROJET SOUMIS À VALIDATION - NON SIGNÉ À CE STADE

Article 1 - Identification des parties

Partie 1 - ENERGIA CONSEIL IA®

Raison sociale / marque	ENERGIA CONSEIL IA®
Forme	SASU
Capital	100 EUR
SIRET	941 819 427 00019
RCS	Lyon 941 819 427
Siège	16 rue Cuvier, 69006 Lyon
Représentant	Sylvain Lembelembe
Qualité	Fondateur & CEO - Contractant Général Digital & 3D Thermique
Téléphone	06 10 59 68 98
Email professionnel	contact@energia-conseil-ia.com

Partie 2 - La Partenaire

Nom	Madame Catarina Martins
Qualité	Partenaire indépendante - Apporteuse d'affaires
Statut	Indépendante
Adresse	[À COMPLÉTER PAR LA PARTENAIRE]
Téléphone	[À COMPLÉTER PAR LA PARTENAIRE]
Email	[À COMPLÉTER PAR LA PARTENAIRE]
SIRET / INSEE	[À COMPLÉTER SI APPLICABLE]
Ci-après	la Partenaire
Ci-après ENERGIA	ENERGIA

Les Parties conviennent de formaliser exclusivement un partenariat commercial et d'apport d'affaires. Le présent document est un projet soumis à validation : il n'engage les Parties qu'après relecture, complétion des mentions manquantes et signature (manuscrite ou électronique) des deux Parties.

Article 2 - Objet du partenariat

Le présent contrat porte uniquement sur un partenariat commercial et d'apport d'affaires entre ENERGIA et la Partenaire. Catarina Martins agit comme partenaire indépendante et apporteuse d'affaires.

Le partenariat couvre exclusivement :

- la mise à disposition gratuite d'un site internet professionnel ;
- la présentation de services liés à la rénovation énergétique ;
- l'apport de prospects et de projets ;
- le suivi commercial des prospects apportés ;
- le versement d'une commission sur les travaux effectivement encaissés.

La Partenaire ne peut pas :

- engager ENERGIA ;
- signer un devis au nom d'ENERGIA ;
- encaisser des fonds pour ENERGIA ;
- garantir une aide publique ;

- garantir un montant de travaux ;
- garantir une économie ;
- garantir un financement ;
- garantir un résultat technique ou administratif.

Article 3 - Site internet mis à disposition gratuitement

ENERGIA met gratuitement à disposition de Catarina un site internet professionnel personnalisé pour son activité immobilière et la présentation du partenariat.

La gratuité concerne la version du site publiée à la date de signature. Aucune redevance, aucun loyer et aucune contrepartie financière ne sont dus par la Partenaire au titre de cette version.

Sauf accord écrit contraire, la gratuité ne comprend pas automatiquement :

- les campagnes publicitaires ;
- les abonnements tiers ;
- les évolutions importantes ;
- la maintenance illimitée ;
- les contenus futurs ;
- les frais de nom de domaine ;
- les frais d'hébergement spécifiques ;
- les prestations supplémentaires.

Le site, les scripts, les modèles, les contenus techniques et les éléments graphiques restent la propriété de leurs titulaires respectifs. La mise à disposition cesse de plein droit à la fin du partenariat.

Article 4 - Obligations de Catarina

La Partenaire présente à ENERGIA des prospects ou dossiers de rénovation énergétique, assure un suivi commercial des dossiers apportés et identifie les apports de manière traçable, selon l'article 9.

Elle s'engage à la stricte confidentialité des informations relatives aux clients, tarifs, fichiers, méthodes et partenaires d'ENERGIA, pendant le contrat et 3 ans après son terme. La clientèle prise en charge par ENERGIA demeure la clientèle d'ENERGIA.

Les données personnelles sont traitées pour l'exécution du partenariat. Droits d'accès, de rectification et d'effacement : contact@energia-conseil-ia.com. Réclamation possible auprès de la CNIL. Conservation : 5 ans après la fin du projet concerné.

Article 5 - Obligations d'ENERGIA

ENERGIA étudie, structure et, le cas échéant, exécute ou coordonne les travaux relatifs aux dossiers apportés. ENERGIA verse la commission dans les conditions des articles 6 à 8.

Chaque Partie est responsable de ses propres manquements. ENERGIA n'est pas responsable de l'absence de conversion d'un prospect, du refus d'un devis, du refus d'aides publiques ou d'un impayé client. La Partenaire n'est pas responsable de l'exécution des travaux.

Article 6 - Commission de 10 % HT

En contrepartie des affaires apportées et effectivement conclues, la Partenaire perçoit une commission de 10 % du montant global HT des travaux effectivement encaissés au titre du dossier apporté.

Base de calcul

Commission = 10 % HT x montant global des travaux effectivement encaissés.

La commission devient exigible uniquement en cas de crédit effectif sur le compte bancaire concerné.

La signature du devis, l'émission d'une facture ou l'accord verbal du client ne déclenche aucun paiement de commission.

La commission s'applique aux :

- acomptes ;
- situations de travaux ;
- règlements intermédiaires ;
- soldes ;
- avenants acceptés et effectivement encaissés.

La commission ne s'applique pas aux :

- sommes non encaissées ;
- impayés ;
- annulations ;
- remboursements ;
- prestations non réalisées ;
- montants simplement indiqués sur un devis ;
- montants financés mais non crédités sur le compte bancaire concerné ;
- aides ou financements qui ne constituent pas un encaissement de travaux.

Article 7 - Modalités de paiement : un ou deux virements

La commission est payée par virement bancaire, sur facture conforme de Catarina, en un ou deux virements maximum par dossier.

- Premier versement : après crédit effectif de l'acompte initial sur le compte bancaire concerné ; commission égale à 10 % du montant HT de l'acompte effectivement crédité.
- Second versement : après crédit effectif du solde ou du principal restant dû ; commission égale à 10 % du montant HT restant effectivement crédité.
- Les encaissements intermédiaires peuvent être regroupés dans le second versement.
- Si l'intégralité du chantier est encaissée en une seule fois, un seul virement de commission est effectué.

Délai - deux conditions cumulatives

Chaque virement est effectué dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de deux conditions cumulatives :

1. le crédit effectif des sommes sur le compte bancaire concerné ;
2. la réception d'une facture conforme de Catarina.

Article 8 - Exemple illustratif sur 50 000 EUR HT

L'illustration ci-dessous décrit le calcul de la commission de 10 % HT. Elle n'anticipe aucun dossier concret.

Libellé	Montant HT
Projet global	50 000 EUR HT
Acompte initial de 30 %	15 000 EUR HT
Commission sur l'acompte (10 %)	1 500 EUR HT
Solde de 70 %	35 000 EUR HT
Commission sur le solde (10 %)	3 500 EUR HT
Commission totale	**5 000 EUR HT**

Mention obligatoire

Cet exemple est exclusivement illustratif. Il ne constitue aucune garantie de volume de travaux, de montant encaissé ou de commission.

Article 9 - Identification et suivi des prospects

Les Parties tiennent un suivi partagé comprenant :

- nom ou identifiant du prospect ;
- date de transmission ;
- coordonnées ;
- objet du projet ;
- preuve de transmission ;
- devis ;
- encaissements ;
- statut du dossier.

La commission n'est due que si le prospect :

- a été apporté ou identifié par Catarina avant la conclusion du devis ;
- est enregistré dans le suivi commercial ;
- est rattachable au projet concerné ;
- a fait l'objet d'une transmission traçable.

En cas de doublon, la priorité revient à la première transmission traçable et exploitable.

Article 10 - Audit Énergétique IA

Le tarif de référence de l'Audit Énergétique IA est fixé à 199 EUR TTC, sous réserve des conditions commerciales en vigueur.

Les résultats dépendent :

- des documents transmis ;
- des informations fournies ;
- des devis disponibles ;
- des photographies exploitables ;
- des caractéristiques réelles du logement.

Un audit détaillé avec analyse IA approfondie nécessite un minimum de 4 photographies exploitables du logement.

Estimations à confirmer

Les simulations, aides, projections 3D, bilans et estimations doivent être présentés comme des estimations à confirmer.

Une simulation ne constitue pas une mesure sur site, ni un audit réalisé sur place, ni une garantie de résultat.

Article 11 - Propriété intellectuelle et licence de marque

Tous les outils, scripts, bases de données, modèles, rapports, documents, visuels, logiciels et éléments techniques restent la propriété d'ENERGIA ou de leurs titulaires respectifs. Le contrat ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle à Catarina.

Concernant la marque ENERGIA CONSEIL IA®, ENERGIA accorde uniquement un droit d'usage limité, personnel, non exclusif, non transférable, révocable, et limité à la durée et à l'objet du partenariat. La marque est exploitée sous licence.

Catarina ne peut pas :

- déposer la marque ;
- enregistrer une marque similaire ;
- créer un nom de domaine contenant "Energia" ou "Energia Conseil" pour son propre compte ;
- utiliser le logo hors du partenariat ;
- modifier le logo sans autorisation ;
- transmettre les supports à un tiers sans accord écrit.

À la fin du partenariat, Catarina doit cesser l'utilisation de la marque, du logo et des outils mis à disposition.

Article 12 - Statut indépendant

Catarina :

- agit en toute indépendance ;
- n'est pas salariée d'ENERGIA ;
- n'est pas mandataire social d'ENERGIA ;
- n'est pas associée d'ENERGIA ;
- n'a pas de lien de subordination ;
- organise librement son activité ;
- établit ses propres factures ;
- assume ses obligations fiscales, sociales et professionnelles ;
- ne peut pas se présenter comme dirigeante ou porte-parole habilitée d'ENERGIA.

Le contrat ne crée pas :

- de contrat de travail ;
- de société créée de fait ;
- de mandat social ;
- d'exclusivité générale.

Article 13 - Leasing automobile futur - possibilité non garantie

Selon le développement de l'activité de la Partenaire, le volume de projets apportés et les résultats constatés, les Parties pourront étudier ultérieurement la mise à disposition ou le financement d'un véhicule.

Cette possibilité ne constitue ni une promesse ferme, ni un droit acquis. Elle fera obligatoirement l'objet d'un accord distinct précisant le véhicule, le financement, l'usage professionnel et personnel, les assurances, l'entretien, les frais et les conséquences fiscales et sociales applicables.

Article 14 - Exclusions

Le présent contrat ne traite pas :

- de la fonction éventuelle de Catarina dans une association ;
- d'un contrat de travail ;
- d'un mandat social ;
- du financement ou leasing d'un véhicule ;
- de la prise en charge de dépenses personnelles ;
- de la prise en charge de dépenses professionnelles non validées par écrit.

Ces sujets doivent faire l'objet de documents séparés.

Article 15 - Durée et résiliation

Durée : [À COMPLÉTER]

Préavis : [À COMPLÉTER]

La résiliation ne remet pas en cause les commissions déjà acquises sur les prospects correctement enregistrés avant la fin du contrat, sous réserve de l'encaissement effectif des sommes, du crédit effectif sur le compte bancaire concerné, et des autres conditions prévues.

Aucune commission n'est due sur les dossiers apportés après la date d'effet de la résiliation.

Article 16 - Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les Parties recherchent une solution amiable dans un délai de 15 jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut d'accord, compétence exclusive des tribunaux de Lyon.

Contact projet confirmé

AMO / Energia : Sylvain Lembelembe - 06 10 59 68 98 - contact@energia-conseil-ia.com.

Autres intervenants (commercial, courtier, juriste, MAR) : [À COMPLÉTER] dès lors que leur identité, fonction et coordonnées sont confirmées. Aucun contact non confirmé n'est inséré dans le présent document.

Article 17 - Signatures

Projet soumis à validation

Ce document constitue un projet soumis à validation. Il devra être complété avec les informations exactes des Parties, relu si nécessaire par un professionnel du droit, puis signé par les deux Parties. Tant qu'il n'est pas signé, il ne constitue pas un engagement contractuel définitif.

Une signature électronique pourra être utilisée ultérieurement, après validation du présent projet par les Parties. Les zones de signature ci-dessous restent vierges à ce stade.

Fait à Lyon, le _____, en deux exemplaires originaux (ou exemplaires électroniques équivalents après validation). Les zones ci-dessous restent vierges. Elles ne seront renseignées qu'après validation du projet.

ENERGIA CONSEIL IA®

Sylvain Lembelembe

Fondateur & CEO - Contractant Général Digital & 3D Thermique

Lu et approuvé

Signature :
(zone vierge - manuscrite ou électronique après validation)

_____

Date : _____

La Partenaire

Catarina Martins

Partenaire indépendante - Apporteuse d'affaires

Lu et approuvé

Signature :
(zone vierge - manuscrite ou électronique après validation)

_____

Date : _____